

1502241-38.2019.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2328410/2019 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 8491903 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 4631/19/107 - 06º D.P. SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital nº:

1502241-38.2019.8.26.0540 Controle: 2019/002822

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2328410/2019 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 8491903 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 4631/19/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 4631/2019 - 6º Distrito Policial de Santo André, 2328410 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 4631/19/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Réu:

DOUGLAS LIMA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Audiência: Instrução, Debates e Julgamento

Defensor(a) público(a): Dr(a). Fernanda Costa Hueso

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MAYRA MATHILDE AMAD FUMAGALLI NIETON

Aos 9 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, realizado excepcionalmente de forma virtual, com a concordância das partes, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a). Juiz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência, cuja gravação encontra-se arquivada em pasta devidamente identificada e armazenada no sistema OneDrive até a extinção do processo, quando, nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020, passarão a ser armazenados em mídia física no cartório. O link para acesso à gravação será disponibilizado oportunamente, com a observação de que as partes têm acesso imediato à gravação, pelo prazo de vinte dias, pela ferramenta chat da plataforma Teams. Como não houve oportunidade anteriormente de conversarem, por determinação do(a) MM(a). Juiz(a) permaneceram na "sala virtual" exclusivamente o defensor(a)

público(a) e seu representado para contato prévio. Terminada a reunião privada, o que foi informado pelo "chat" da ferramenta Teams, em mensagem escrita, o magistrado retornou para a "sala virtual" e autorizou o ingresso dos demais participantes, dando início à audiência. PRESENTES o réu, defensora e testemunhas Adriel e Eduardo. Foi produzida prova consoante termos em apartado. Foi(ram) ouvida(s) as testemunhas Adriel e Eduardo, bem como interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo outras provas requeridas, inclusive nas disposições constantes no artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução processual. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa. Pelo(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa. A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: DOUGLAS LIMA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 10h50min, na altura do número 174 da Rua Tortusa, Jardim Santa Cristina, Santo André, trazido consigo e guardado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo de terceiros, 51 porções de crack, com massa líquida total de 10,4g; 91 porções de cocaína, com massa líquida total de 70,8g; e 41 porções de maconha, com massa líquida total de 73,5g, substâncias entorpecentes essas que se encontram aptas a causar dependência física e psíquica. O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória durante o curso do processo. Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu. A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo, após, o acusado interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público, seguido pela defesa, pugnou pela absolvição por ausentes suficientes provas à condenação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória não merece acolhimento. O réu em juízo negou a prática do delito. Alegou que estava apenas passando pelo local, sendo usuário de drogas. Negou qualquer envolvimento com a comercialização de drogas. A negativa apresentada encontra respaldo no conjunto probatório coligido. Com efeito. A testemunha Adriel alegou que não se lembra dos fatos. Informou que ocorreram em 2019, não conseguindo se lembrar do que aconteceu. A testemunha Eduardo informou também que não se lembra muito bem dos fatos. Alegou que o local é ponto de venda de droga e que há muitas ocorrências. Lembra ter feito a detenção de dois indivíduos, sendo caracterizado o tráfico em razão da quantidade e do local. As provas produzidas em fase inquisitorial, portanto, não restaram comprovadas em juízo. Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu DOUGLAS LIMA SILVA, qualificado nos autos, da imputação a ele feita, nos termos do que dispõe o artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se. Pelo(a) ré(u) e seu(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) manifestamos nesta data o desejo de NÃO APELAR DA SENTENÇA. A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: 1- Homologo a desistência. 2- Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.